

## 주의 요구

1. 제 목 : 의사직 채용 인원 변경 부적정

2. 관계기관 : ★병원

3. 내 용

가. 업무개요

★병원에서는 의사직 인력 부족에 따라 2019. 1. 9. [표 1]과 같이 전문의 공개채용 계획을 수립하고 채용공고를 진행하여 의사직을 채용하였습니다.

[표 1] ★병원 의사직 공개채용 계획(2019.01.09.)

| 채용분야  | 모집구분    | 인원 | 자격요건 및 우대조건                             |
|-------|---------|----|-----------------------------------------|
| 순환기내과 | 전문의     | 1  | · 순환기내과 전문의 자격증 소지자                     |
| 호흡기내과 | 전문의     | 1  | · 호흡기내과 전문의 자격증 소지자                     |
| 정형외과  | 전문의     | 1  | · 정형외과 전문의 자격증 소지자                      |
| 신경외과  | 전문의     | 1  | · 신경외과 전문의 자격증 소지자                      |
| 피부과   | 전문의     | 1  | · 피부과 전문의 자격증 소지자                       |
| 가정의학과 | 전문의     | 1  | · 가정의학과 전문의 자격증 소지자                     |
| 야간당직  | 일반의/전문의 | 2  | · 의사 면허증 또는 전문의 자격증 소지자<br>※ 우리병원 겸업 가능 |
| 계     |         | 8  |                                         |

나. 관계법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제15조(직원채용 원칙 등)에 따르면, 공기업·준정부기관은 직원의 채용절차와 방법 등에 관한 사항을 사전에 규정하고 직원 채용 시에는 공고 등을 통하여 구체적인 채용 절차와 방법 등을 공개하여야 하며, 채용 공고 후 불가피한 사유로 채용 내용을 변경하는 경우에는 변경하고자 하는 내용을 인사위원회 등의 심의·의결을 거쳐 다시 공고하여야 한다고 하였습니다.

또한 관계부처 합동으로 실시한 2019년 ‘공공기관 채용 실태 정기 전수조사’ 시 B의료원은 공고에 없던 2순위자를 별도의 인사위원회 심의 없이 추가 채용하여 지적되었고,

우리 공단 또한 위의 채용실태 정기 전수 조사에서, ○○보훈병원에서 약무직 채용진행 중 퇴사자가 발생하자, 인사위원회 심의 및 재공고 없이 채용계획 1명에서 2명으로 합격자를 조정한 채용실시로 지적받았습니다.

따라서 채용 공고 후 불가피하게 채용 인원 등을 변경하는 경우에는 그 내용을 인사위원회의 심의·의결을 거쳐 다시 공고하는 등 채용업무를 공정하고 투명하게 처리하여야 합니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★병원에서는 a과에 채용계획 인원(1명)보다 많은 2명이 지원하자, 별도의 인사위원회 심의·의결 및 재공고 없이 채용 인원을 변경하였고, 그 결과, 당초 채용계획대로라면 면접 순위 2위로 불합격 대상이었던 a과 의사 ○○○가 합격하여 2019. 3.18.에 임용된 사실이 있습니다.

다만, 당시 ★병원은 전문의를 구하지 못하여 보훈대상자 및 지역주민에 대한 진료서비스를 제공하지 못하는 것이 문제가 있었고, 그에 따른 민원 및 부정적 언론보도가 이어지는 상황이었는데, 정원미달 진료과 정원을 활용한 의사채용으로 진료서비스 제공이라는 공공의 이익을 증진시켰습니다.

또한 인사위원회 심의·의결 및 채용에 대한 재공고는 없었으나, 채용공고에도 c과 의사 지원자가 없어서 a과 지원자를 활용하겠다는 병원장 결재를 사전에 득하였으며, 2순위로 채용된 의사와의 사적이해관계가 없었고 1년 계약직으로 채용 후 재계약을 하지 않았습니다.

그리고 병원 특성상 의사 1명이 없는 경우 그에 따른 지원인력인 간호사(연봉(\*\*백만 원) 및 간호조무사(\*\*34백만 원)와 고가 의료장비의 효율적인 활용이 어려운데, 의사 1명 추가 채용으로 a과는 21,292명, 14.6억 원의 진료실적을 달성하였습니다.

이러한 사유로 관련자들은 적극행정면책을 신청하였고 적극행정면책심의 결과, 신분조치가 경고에서 주의로 감경되었습니다.

#### 4. 관계기관 의견

★병원은 위 사유에 따라 적극행정면책을 신청하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

○ AA이사는

- 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)